PROYECTO DE LEY

Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)

Reglamenta la participación del art. 14 bis con una grilla por tipo societario y tamaño: derechos de información, consulta, voz y asiento, y topes de participación en las ganancias del 5 % al 25 %. Hace de los bonos de participación del personal el vehículo del reparto, crea la clase de acciones de los trabajadores que elige directores y adecua el tope del art. 68 de la Ley 26.831.

Propuesta 48: El trabajador, socio de la empresa
Cuándo: Fase II (años 2–3): en el mismo período legislativo que «Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación» y «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» (trípode); aplicación escalonada en 3 a 5 años desde las grandes sociedades abiertas; lo que exceda el año 4 sigue en el mandato siguiente.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos ni contribuciones).

FUNDAMENTOS

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en 1957, asegura a los trabajadores la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Casi setenta años después no existe una ley general que lo reglamente. El ordenamiento ya ofrece los instrumentos: la Ley General de Sociedades permite adjudicar bonos de participación al personal y que cada clase de acciones elija directores; la Ley N° 26.831 admite destinar acciones al personal en las sociedades que hacen oferta pública, y el Programa de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696 dio acciones a los trabajadores de las empresas privatizadas. Además, la Ley de Contrato de Trabajo excluye de la remuneración los sistemas de distribución de utilidades y de acciones. El presente proyecto los ordena en una grilla según el tipo societario y el tamaño: en la pequeña empresa, información y transparencia; en la mediana y la grande, topes crecientes de participación en las ganancias y derechos de consulta, voz y asiento en el órgano de administración, siempre por debajo de los propietarios. Prevé bandas entre tramos y reglas por grupo económico para no premiar a quien evita crecer o se fragmenta, una aplicación escalonada que comienza por las grandes sociedades abiertas y una calibración pública de los topes a los tres años.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y definiciones

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo relativo a la participación de las personas que trabajan en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Fija, según el tipo societario y el tamaño de la sociedad, los derechos de participación en el gobierno y los topes de participación en la propiedad, y adecua los instrumentos de la Ley General de Sociedades y de la Ley de Mercado de Capitales.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito. La presente ley se aplica a las sociedades constituidas en la República conforme la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y a las sociedades por acciones simplificadas de la Ley N° 27.349 que tengan personas en relación de dependencia.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley:

a) Participación en la propiedad: el derecho de las personas que trabajan a una parte de las ganancias de la sociedad, mediante bonos de participación para el personal, acciones de la clase de los trabajadores o, en las sociedades que no emiten acciones, participación en las utilidades. Los porcentajes de la grilla se expresan sobre las ganancias realizadas y líquidas de cada ejercicio o, en el caso de las acciones, sobre el capital social;

b) Participación en el gobierno: los derechos de información, de consulta, de voz en la asamblea o reunión de socios y de asiento en el órgano de administración, en la medida que establece la grilla;

c) Tamaño: las categorías de micro, pequeña y mediana empresa de la Resolución N° 220/2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las modificaciones de la Resolución N° 1/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, o la norma que las reemplace. Es pequeña la sociedad de las categorías micro y pequeña; mediana, la de la categoría mediana; y grande, la que la supere;

d) Sociedad anónima abierta: la que hace oferta pública de sus acciones conforme la Ley N° 26.831; las demás sociedades anónimas son cerradas.

ARTÍCULO 4°.- Topes y plan de participación. Los porcentajes de la grilla del artículo 5° son topes. Cada sociedad comprendida en un tramo con participación en la propiedad establecerá un plan de participación del personal, cuyo porcentaje fijará la asamblea o la reunión de socios dentro del tope que corresponda. Los derechos de participación en el gobierno de la grilla son obligatorios desde la etapa de aplicación que corresponda a cada sociedad. En ningún caso la participación de las personas que trabajan podrá conferirles el control de la sociedad.

Capítulo II – Grilla de participación

ARTÍCULO 5°.- Grilla. Los derechos de participación en el gobierno y los topes de participación en la propiedad son los siguientes:

a) Sociedades por acciones simplificadas y sociedades unipersonales: pequeña, información y transparencia; mediana, hasta el cinco por ciento (5 %), con consulta; grande, hasta el diez por ciento (10 %), con un asiento en el órgano de administración;

b) Sociedades de responsabilidad limitada: pequeña, información y hasta el cinco por ciento (5 %); mediana, hasta el diez por ciento (10 %), con voz en la reunión de socios; grande, hasta el quince por ciento (15 %), con un asiento en el órgano de administración;

c) Sociedades anónimas cerradas: pequeña, información y hasta el cinco por ciento (5 %); mediana, hasta el quince por ciento (15 %), con un asiento en el directorio; grande, hasta el veinte por ciento (20 %), con asientos en el directorio;

d) Sociedades anónimas abiertas: pequeña, las reglas del inciso c); mediana, hasta el veinte por ciento (20 %), con asientos en el directorio; grande, hasta el veinticinco por ciento (25 %), con asientos en el directorio proporcionales a la participación.

Todo tramo comprende los derechos de información y transparencia. Los asientos se fijan en proporción a la participación de las personas que trabajan, con un mínimo de uno (1), y siempre en minoría.

ARTÍCULO 6°.- Bandas entre tramos. El paso de un tramo a otro se aplica en forma gradual y no por escalones. La reglamentación fijará el tope aplicable a cada sociedad dentro de su tramo en función de su posición entre el límite inferior y el superior de la categoría, y el plazo de permanencia en el tramo superior a partir del cual se adquieren los derechos de gobierno de ese tramo, que no podrá exceder de dos (2) ejercicios consecutivos.

ARTÍCULO 7°.- Antielusión. El tamaño de una sociedad se determina sumando el de las sociedades que la controlan, las que ella controla y las que se encuentran bajo control común o tienen los mismos beneficiarios finales y una actividad análoga, en los términos del artículo 33 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y de la reglamentación. La división, escisión o creación de sociedades que tenga por efecto eludir un tramo es inoponible a las personas que trabajan, y el tamaño se calcula como si no se hubiera producido.

Capítulo III – Derechos de participación en el gobierno

ARTÍCULO 8°.- Información y transparencia. Toda sociedad comprendida pondrá a disposición de las personas que trabajan, a través de sus representantes en el lugar de trabajo o por medios digitales, dentro de los treinta (30) días de aprobados, sus estados contables y su memoria, la distribución de utilidades resuelta, la remuneración global del órgano de administración y la evolución de su plantilla. Quienes reciban esa información deberán guardar reserva sobre la que la sociedad identifique como confidencial.

ARTÍCULO 9°.- Consulta. En los tramos con consulta, el órgano de administración consultará a los representantes de las personas que trabajan, con carácter no vinculante, antes de proponer a la asamblea o reunión de socios la distribución de utilidades y antes de resolver reorganizaciones que afecten el empleo, y dejará constancia de su opinión en el acta respectiva.

ARTÍCULO 10°.- Voz en la asamblea o reunión de socios. En los tramos con voz, un representante elegido por las personas que participan en la propiedad asistirá a las asambleas o reuniones de socios con voz y sin voto.

ARTÍCULO 11°.- Asiento en el órgano de administración. En los tramos con asiento, el o los miembros del órgano de administración que correspondan se eligen por los titulares de acciones de la clase de los trabajadores o, si no las hubiera, por las personas que trabajan titulares de bonos de participación del personal o de la participación en las utilidades, por mayoría y conforme la reglamentación. Tienen los mismos deberes, derechos y responsabilidades que los demás integrantes del órgano, incluidos los del artículo 59 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y, en las sociedades anónimas, los de su artículo 274.

Capítulo IV – Instrumentos

ARTÍCULO 12°.- Sustitución del artículo 230 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Sustitúyese el artículo 230 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) por el siguiente:
«Artículo 230.- Los bonos de participación también pueden ser adjudicados al personal de la sociedad. Constituyen el instrumento de la participación en las ganancias de la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, dentro de los topes que ella fija. Las ganancias que les corresponda se computarán como gastos.
Son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa.»

ARTÍCULO 13°.- Sustitución del artículo 262 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Sustitúyese el artículo 262 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) por el siguiente:
«Artículo 262.- Cuando existan diversas clases de acciones el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores, a cuyo efecto reglamentará la elección. La clase de acciones de los trabajadores del artículo 262 bis elige los directores que le corresponden según la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Remoción.
La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los artículos 264 y 276.»

ARTÍCULO 14°.- Incorporación del artículo 262 bis a la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984). Incorpórase como artículo 262 bis de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) el siguiente:
«Artículo 262 bis.- Clase de acciones de los trabajadores. Las sociedades anónimas podrán emitir una clase de acciones de los trabajadores, dentro de los topes de la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Son nominativas no endosables, otorgan los mismos derechos patrimoniales que las acciones ordinarias y solo pueden ser titulares de ellas las personas en relación de dependencia con la sociedad o con sociedades de su grupo, directamente o a través de un fideicomiso o asociación que las agrupe. Al extinguirse la relación laboral, el titular podrá transferirlas a otras personas que trabajan en la sociedad o a la sociedad, conforme el estatuto, al valor de cotización o, en su defecto, al valor patrimonial proporcional.»

ARTÍCULO 15°.- Sustitución del artículo 68 de la Ley N° 26.831. Sustitúyese el artículo 68 de la Ley N° 26.831 por el siguiente:
«ARTICULO 68.- Accionariado obrero. En oportunidad de votarse un aumento de capital la asamblea podrá resolver destinar una parte de las nuevas acciones a emitir, para ser entregadas al personal en relación de dependencia de la sociedad o de alguna o algunas de sus sociedades controladas. El total acumulativo de las acciones emitidas con esta finalidad no podrá superar el diez por ciento (10%) del capital social. La asamblea podrá resolver la entrega de acciones como bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas y realizadas o reservas libres, o sujetas a integración por parte de los beneficiarios debiendo, en tal caso, fijar las modalidades de la integración.
El límite del diez por ciento (10 %) del capital previsto en este artículo no se aplica a las acciones de la clase de los trabajadores emitidas conforme la ley que reglamenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que se rigen por los topes de esa ley.»

ARTÍCULO 16°.- Sociedades de responsabilidad limitada y por acciones simplificadas. Las sociedades de responsabilidad limitada instrumentarán la participación en la propiedad mediante una participación del personal en las utilidades, establecida en el contrato social o en un reglamento inscripto, que se computará como gasto. Las sociedades por acciones simplificadas podrán emitir acciones de la clase de los trabajadores con los alcances del artículo 262 bis de la Ley General de Sociedades o instrumentar la participación en las utilidades en los términos del presente artículo.

ARTÍCULO 17°.- Naturaleza no remunerativa. La participación en las ganancias, los bonos, las acciones y los dividendos previstos en la presente ley no integran la remuneración, conforme el inciso b) del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), y no constituyen base de cálculo de aportes ni contribuciones de la seguridad social.

ARTÍCULO 18°.- Programas de Propiedad Participada. Las acciones de los Programas de Propiedad Participada de la Ley N° 23.696 que se encuentren vigentes se computan dentro de los topes de la presente ley.

Capítulo V – Aplicación, control y evaluación

ARTÍCULO 19°.- Aplicación escalonada. La presente ley se aplica por etapas, comenzando por las sociedades anónimas abiertas grandes y continuando en orden decreciente de tamaño, según el cronograma que fije la reglamentación, que deberá completarse dentro de los cinco (5) años de su entrada en vigencia. Las sociedades pequeñas cumplen solamente los derechos de información y transparencia y, en su caso, los topes que voluntariamente adopten.

ARTÍCULO 20°.- Adecuación de estatutos y control. Las sociedades adecuarán sus estatutos o contratos sociales dentro de los doce (12) meses del inicio de la etapa que les corresponda. La Comisión Nacional de Valores, respecto de las sociedades que hacen oferta pública, y la Inspección General de Justicia y los registros públicos de cada jurisdicción, respecto de las demás, controlarán la adecuación en ocasión de cada inscripción. El incumplimiento habilita a las personas que trabajan y a sus representantes a exigir judicialmente su cumplimiento por la vía más rápida que prevea la ley procesal, sin perjuicio de las sanciones de los regímenes de fiscalización respectivos.

ARTÍCULO 21°.- Información pública y calibración. La autoridad de aplicación en materia laboral que designe el Poder Ejecutivo nacional, con la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, publicará cada año la cantidad de personas que participan en la propiedad y de asientos ocupados por representantes de los trabajadores, por tipo societario y tamaño. A los tres (3) años de la entrada en vigencia, publicará una evaluación de los topes y del cronograma, y el Poder Ejecutivo nacional remitirá al Congreso de la Nación, si correspondiera, un proyecto de ley con su calibración.

ARTÍCULO 22°.- Costo fiscal. La presente ley no autoriza gastos ni establece beneficios tributarios.

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.